Firmado digitalmente por
MAMANI PACOMPIA Hipolito FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

CUT: 176368-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0306-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 21 de octubre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con **CUT 176368-2026**, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 07.09.2026, presentada por la señora **LEONOR PUMALLA MAMANI**, identificada con **DNI N° 45587869**, sobre acreditación de disponibilidad hídrica superficial y autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial destinadas a la obtención de derechos de uso de agua con fines domestico-poblacional.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado mediante el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes*: a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica,* ***b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico***; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (RPAODUAyAEOFNA), aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA y sus modificatorias.

Firmado digitalmente por HUARANCCA VILLASANTE Alex Juvenal FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 21/10/2026

SEGUNDO.- Que, el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que, la acreditación de disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés. Asimismo, el numeral 84.2 del artículo 84 del referido Reglamento establece que se puede acumular al procedimiento administrativo de ejecución de obras, el de autorización de uso de agua para ejecutar las obras de aprovechamiento

Firmado digitalmente por OCOLA NINA Jalberth Javier Antonio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 21/10/2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : F9569098

hídrico. Asimismo, el numeral 84.1 del artículo 84 de Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, establece que la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico tiene entre otras características que su otorgamiento comprende la aprobación del plan de aprovechamiento y del esquema hidráulico y garantiza a su titular la obtención de la licencia de uso de agua con la sola verificación que las obras han sido realizadas conforme a la autorización otorgada.

TERCERO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, la administrada solicitó la acreditación de disponibilidad hídrica superficial y autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial destinadas a la obtención de derechos de uso de agua con fines domestico-poblacional, ubicado en el sector Primavera Baja, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, adjuntando los requisitos exigidos para cada procedimiento, conforme el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Entidad.

CUARTO.- Que, mediante CARTA N° 0321-2026-ANA-AAA.MDD válidamente notificada a la administrada en fecha 25.09.2026, esta Autoridad Administrativa del Agua, comunico observaciones a la solicitud presentada por la administrada para que proceda a subsanarlas, otorgándole el plazo de **diez (10) días hábiles** para realizar el levantamiento de las observaciones, siendo estas observaciones las siguientes: **1.-** Respecto a la Naturaleza de la fuente de agua, deberá: i) Precisar técnicamente la naturaleza de la fuente hídrica, indicando expresamente si corresponde a una cocha, laguna u otro cuerpo natural de agua, sustentando dicha clasificación. ii) Presentar la caracterización hidrológica e hidrogeomorfológica de la fuente de agua. iii) Sustentar el régimen de alimentación hídrica, conectividad hidráulica, permanencia del espejo de agua y comportamiento durante los periodos de avenida y estiaje. iv) Presentar un estudio batimétrico que determine las dimensiones reales del cuerpo de agua, incluyendo área inundada, profundidad máxima, profundidad media y volumen de almacenamiento. v) Adjuntar plano batimétrico georreferenciado en coordenadas UTM Datum WGS-84. vi) Adjuntar registro fotográfico georreferenciado de la fuente hídrica y de los puntos de evaluación efectuados en campo. vii) Actualizar el balance hídrico considerando los resultados obtenidos del estudio batimétrico y la caracterización hidrológica de la fuente. **2.-** Respecto al sustento de la oferta hídrica, deberá presentar: i) Metodología empleada para la determinación de la oferta hídrica. ii) Aforos realizados en campo. iii) Memoria de cálculo de la oferta hídrica. iv) Registro fotográfico de los trabajos de campo efectuados. v) Coordenadas UTM de los puntos de evaluación. vi) Balance hídrico actualizado que demuestre la existencia de disponibilidad hídrica para atender la demanda solicitada sin afectar la sostenibilidad de la fuente. **3.-** Respecto a la Clasificación del cuerpo de agua y calidad del recurso hídrico, la administrada deberá: i) Precisar la clasificación del cuerpo de agua de acuerdo con los instrumentos aprobados por la Autoridad Nacional del Agua. ii) Presentar información técnica relacionada con la calidad del agua. iii) Adjuntar los análisis físico-químicos y microbiológicos correspondientes, emitidos por laboratorio competente, o sustentar técnicamente su presentación en la etapa que corresponda. **4.-** Respecto a la evaluación de posibles afectaciones a terceros, la administrada deberá: i) Inventario de usuarios existentes en el entorno de la fuente de agua. ii) Identificación de derechos de uso de agua otorgados en el área de influencia. iii) Evaluación de posibles afectaciones a terceros. iv) Sustento técnico que demuestre la compatibilidad del aprovechamiento solicitado con los usos existentes. **5.-**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : F9569098

Respecto de la Información requerida para la autorización de ejecución de obras, la administrada deberá complementar: i) Descripción detallada de la infraestructura hidráulica proyectada. ii) Esquema hidráulico desde la captación hasta el punto de uso. iii) Cronograma de ejecución de obras. iv) Plan de aprovechamiento hídrico. v) Régimen de operación del sistema. vi) Caudal y volumen de aprovechamiento requeridos. vii) Sustento respecto a la necesidad o inexistencia de servidumbres vinculadas al proyecto.

QUINTO.- Que, la administrada, mediante la CARTA N° 002-2026-LPM de fecha 14.10.2026, presentó documentación orientada a subsanar y/o absolver las observaciones formuladas, por lo que corresponde realizar la evaluación técnica y legal correspondiente, a fin de determinar si estas han sido debidamente levantadas.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Técnico Legal N° 0004-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 19.10.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó: i) La administrada presentó información basada en imágenes históricas de Google Earth y estimaciones del volumen de agua almacenado en la cocha; sin embargo, no sustenta suficientemente la caracterización de la fuente ni los cálculos de la oferta y demanda hídrica. Asimismo, el balance hídrico presenta inconsistencias entre los resultados y el gráfico adjunto. El plan de aprovechamiento y la memoria para la autorización de ejecución de obras contienen información general, mientras que las fotografías presentadas no cuentan con fecha ni coordenadas que permitan verificar los trabajos realizados en campo. ii) Como resultado de la evaluación técnica, se concluye que las observaciones formuladas no han sido subsanadas de manera satisfactoria, principalmente aquellas relacionadas con la caracterización de la fuente de agua, el sustento de la oferta y demanda hídrica, la consistencia del balance hídrico y el desarrollo de la información requerida para la autorización de ejecución de obras. Asimismo, no se presenta información suficiente para verificar la calidad del agua ni la posible afectación a terceros, por lo que la documentación presentada resulta insuficiente para sustentar técnicamente la viabilidad del aprovechamiento hídrico solicitado. En consecuencia, la falta de información técnica mínima necesaria imposibilita la emisión de un pronunciamiento favorable, configurándose el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad y fondo del procedimiento. Por ello, se recomienda declarar la improcedencia de la solicitud de acreditación de disponibilidad hídrica superficial y la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial, conforme a los fundamentos técnicos y normativos del procedimiento administrativo.

SEPTIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud presentada por la señora **LEONOR PUMALLA MAMANI**, identificada con **DNI N° 45587869**, sobre acreditación de disponibilidad hídrica superficial y autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial destinadas a la obtención de derechos de uso de agua con fines domestico-poblacional, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : F9569098

ARTÍCULO 2.- DISPONER el **ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO** del expediente administrativo una vez vencido los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Leonor Pumalla Mamani en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/jjaon

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : F9569098